Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан

Конституционный закон Республики Казахстан от 5 ноября 2022 года № 154-VII ЗРК.

Примечание ИЗПИ!

Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст. 23

Вниманию пользователей!

Для удобства пользования ИЗПИ создано СОДЕРЖАНИЕ

Настоящий Конституционный закон определяет правовое положение и организацию деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цели и задачи деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан

Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан является лицом, занимающим ответственную государственную должность, которая установлена Конституцией Республики Казахстан в целях обеспечения государственной гарантии защиты прав и свобод человека и гражданина, их соблюдения и уважения.

Задачами деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан являются содействие восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, способствование продвижению прав и свобод человека и гражданина.

Статья 2. Принципы и правовая основа деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан

1. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан при осуществлении своей деятельности руководствуется принципами законности, справедливости, беспристрастности, объективности, гласности, открытости, прозрачности и другими принципами, закрепленными в Конституции Республики Казахстан.

2. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, настоящим Конституционным законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также международными договорами и иными обязательствами Республики Казахстан.

Глава 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Статья 3. Гарантии деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан

1. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан при осуществлении своих полномочий независим и неподотчетен государственным органам и

должностным лицам.

2. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан в течение срока своих полномочий не может быть задержан, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких и особо тяжких преступлений, содержаться под стражей, подвергнут домашнему аресту, приводу, административному взысканию, налагаемому в судебном порядке, привлечен к уголовной ответственности без согласия Президента Республики Казахстан.

3. Права Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан не подлежат ограничениям, кроме случаев, прямо предусмотренных законами Республики Казахстан.

Вмешательство либо воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан влечет ответственность, установленную настоящим Конституционным законом и иными законами Республики Казахстан, и отражается в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан.

4. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан не подлежит допросу в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших известными ему в связи с выполнением своих должностных обязанностей.

5. Уполномоченному по правам человека в Республике Казахстан гарантируется право на обеспечение безопасности при осуществлении своей деятельности в соответствии с законами Республики Казахстан.

6. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан имеет право при предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно посещать учреждения и другие объекты на всей территории Республики Казахстан.

Во время посещения особо важных государственных и стратегических объектов, а также учреждений уголовно-исполнительной системы Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан соблюдает установленные требования пропускного и внутриобъектового режимов.

7. В случае введения режима чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан или в отдельных ее местностях Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан осуществляет свою деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Статья 3 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 4. Порядок назначения на должность Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан

Сноска. Заголовок статьи 4 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

1. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан назначается на должность Президентом Республики Казахстан сроком на пять лет.

2. Лицо, назначаемое на должность Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан, должно отвечать следующим требованиям:

1) обладать гражданством Республики Казахстан и постоянно проживать на ее территории последние десять лет;

2) иметь высшее образование;

3) обладать опытом работы по защите прав и свобод человека и гражданина не менее пяти лет;

4) быть не моложе тридцати лет;

5) свободно владеть государственным языком;

6) быть дееспособным.

3. При вступлении в должность Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан приносит присягу следующего содержания:

"Вступая в должность Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан, торжественно клянусь честно и добросовестно защищать права и свободы человека и гражданина и исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Республики Казахстан, иным законодательством Республики Казахстан, а также справедливостью и совестью. Обязуюсь действовать независимо, беспристрастно, объективно в интересах прав и свобод человека и гражданина.".

Сноска. Статья 4 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 5. Освобождение от должности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан

1. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан освобождается от должности Президентом Республики Казахстан.

2. Основаниями для освобождения от занимаемой должности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан являются:

1) несоблюдение требований и ограничений, установленных настоящим Конституционным законом и иными законами Республики Казахстан;

2) вступление в законную силу в отношении его обвинительного приговора суда;

3) вступление в законную силу решения суда о признании его недееспособным или ограниченно дееспособным либо о применении к нему принудительных мер медицинского характера;

4) смерть;

5) признание его безвестно отсутствующим или объявление умершим решением суда, вступившим в законную силу;

6) прекращение гражданства Республики Казахстан;

7) исключен Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026);

8) выезд на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан;

9) подача заявления об освобождении от должности по собственному желанию;

10) истечение установленного настоящим Конституционным законом срока

пребывания в должности.

Сноска. Статья 5 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 6. Ограничения, связанные с деятельностью Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан

Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан при осуществлении своей деятельности не вправе:

1) заниматься политической деятельностью;

2) быть депутатом представительного органа;

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной, творческой деятельности;

4) заниматься предпринимательской деятельностью;

5) участвовать в управлении коммерческой организацией независимо от ее организационно-правовой формы;

6) осуществлять должностные обязанности при наличии конфликта интересов;

7) использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения его служебной деятельности, другое государственное имущество и служебную информацию;

8) пользоваться в личных целях услугами граждан и юридических лиц;

9) участвовать в действиях, препятствующих функционированию государственных органов и выполнению должностных обязанностей, в том числе в забастовках.

На период осуществления своих полномочий Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан прекращает свое членство в политической партии, профессиональном союзе.

В случае, если Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан на момент его назначения на должность состоит в политической партии, профессиональном союзе, он обязан выйти из них в течение десяти дней со дня его назначения.

Сноска. Статья 6 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Глава 3. КОМПЕТЕНЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Статья 7. Компетенция Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан

Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан в своей деятельности:

1) представляет Президенту Республики Казахстан, Курултаю Республики Казахстан и Правительству Республики Казахстан предложения по разработке проектов законов, совершенствованию законодательства Республики Казахстан по вопросам

поощрения и защиты прав и свобод человека и гражданина;

2) обеспечивает подготовку и распространение ежегодного доклада о своей деятельности, а также специальных докладов;

2-1) обеспечивает подготовку и распространение один раз в три года доклада о ситуации и принимаемых мерах в сфере противодействия торговле людьми в Республике Казахстан;

3) участвует по приглашению в заседаниях Курултая Республики Казахстан в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов", заседаниях рабочих органов Курултая Республики Казахстан и иных мероприятиях с участием депутатов Курултая Республики Казахстан;

4) вправе присутствовать на пленарных заседаниях сессии маслихатов столицы, областей, городов республиканского значения в соответствии с законами Республики Казахстан;

5) участвует по приглашению в заседаниях Правительства Республики Казахстан, Конституционного Суда Республики Казахстан, коллегиальных государственных органов и иных органов, образуемых в государственных органах;

6) представляет Правительству Республики Казахстан и иным государственным органам, органам местного государственного управления и самоуправления, иным организациям и должностным лицам рекомендации и предложения относительно мер, направленных на профилактику нарушений и восстановление прав и свобод человека и гражданина;

7) вносит предложения Президенту Республики Казахстан, Правительству Республики Казахстан, депутатам Курултая Республики Казахстан и государственным органам Республики Казахстан в соответствии с задачами, указанными в настоящем Конституционном законе;

8) координирует деятельность участников национального превентивного механизма по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания;

9) рассматривает жалобы о нарушениях прав и свобод человека и гражданина в порядке, установленном настоящим Конституционным законом;

10) вносит предложения о ратификации международных договоров в области прав и свобод человека или ином способе выражения Республикой Казахстан согласия на обязательность для нее международного договора;

11) участвует по приглашению уполномоченных органов в подготовке и обсуждении национальных докладов, которые представляются органам и комитетам Организации Объединенных Наций, а также региональным учреждениям во исполнение договорных обязательств Республики Казахстан, и выражает независимое мнение по этим вопросам в соответствии с процедурами указанных органов и комитетов;

12) сотрудничает с международными, региональными и иными организациями, а также национальными правозащитными учреждениями других государств, в том числе путем заключения соглашений (меморандумов), в целях содействия поощрению и защите прав и свобод человека и гражданина;

13) содействует разработке учебных и исследовательских программ по правам человека и гражданина, принимает участие в их реализации в организациях образования и иных организациях;

14) утверждает:

правила рассмотрения жалоб;

положение о Координационном совете при Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан;

положение об экспертном совете при Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан;

правила отбора участников национального превентивного механизма;

правила формирования групп из участников национального превентивного механизма для превентивных посещений;

методические рекомендации по превентивным посещениям;

положение и описание символа и флага Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан;

15) обращается в Конституционный Суд Республики Казахстан по вопросу соответствия нормативных правовых актов, затрагивающих закрепленные Конституцией Республики Казахстан права и свободы человека и гражданина, Конституции Республики Казахстан;

16) по приглашению иностранного государства вправе выступать в качестве наблюдателя за соблюдением прав и свобод человека в других государствах;

17) запрашивает от государственных органов, научных учреждений и иных организаций экспертные и аналитические исследования по вопросам прав и свобод человека и гражданина в случае их наличия;

18) беспрепятственно посещает организации и учреждения, оказывающие специальные социальные услуги, обеспечивающие временную изоляцию от общества или предназначенные для исполнения наказания, подлежащие превентивному посещению;

19) производит кино-, фото- и видеосъемки, интервьюирование, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, с согласия лиц, находящихся в соответствующих организациях и учреждениях, оказывающих специальные социальные услуги, обеспечивающих временную изоляцию от общества или предназначенных для исполнения наказания;

20) участвует в общественном диалоге по урегулированию спора между государственными органами, органами местного государственного управления и самоуправления, иными организациями и гражданами Республики Казахстан и дает рекомендации, руководствуясь целями, задачами и принципами своей деятельности;

20-1) осуществляет функции Национального докладчика по вопросам противодействия торговле людьми в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии торговле людьми";

21) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики

Казахстан.

Сноска. Статья 7 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 8. Доклады Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан

1. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан ежегодно представляет на рассмотрение Президента Республики Казахстан доклад о своей деятельности, содержащий результаты анализа нормативных правовых актов, рассмотрения жалоб и реализации других полномочий в соответствии с настоящим Конституционным законом.

1-1. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан обеспечивает подготовку и распространение один раз в три года доклада о ситуации и принимаемых мерах в сфере противодействия торговле людьми в Республике Казахстан с соответствующими рекомендациями.

2. По отдельным вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Республике Казахстан Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан может готовить и распространять специальные доклады.

3. Доклады Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан направляются уполномоченным государственным органам для рассмотрения по вопросам, входящим в их компетенцию.

Уполномоченные государственные органы в течение трех месяцев со дня получения доклада Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан в соответствии с законами Республики Казахстан информируют его о результатах рассмотрения доклада.

4. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан утверждает порядок подготовки и распространения докладов, указанных в настоящей статье.

5. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан вправе привлекать на договорной основе организации и специалистов к подготовке докладов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Доклады подлежат опубликованию на интернет-ресурсе Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан и распространению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Статья 8 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 9. Национальный превентивный механизм

1. В целях координации деятельности участников национального превентивного механизма по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан:

принимает меры по обеспечению необходимого потенциала и профессиональных знаний участников национального превентивного механизма путем организации их

отбора, обучения и обмена опытом;

обеспечивает создание Координационного совета и его взаимодействие с Подкомитетом по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания Комитета против пыток Организации Объединенных Наций;

взаимодействует с Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан и другими национальными правозащитными учреждениями;

привлекает специалистов и осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан содействует подготовке и опубликованию ежегодного консолидированного доклада участников национального превентивного механизма, организует его обсуждение с уполномоченными государственными органами и мониторинг выполнения указанных в нем рекомендаций.

3. На основании отчетов участников национального превентивного механизма по результатам превентивных посещений Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан вправе обращаться к уполномоченным государственным органам или должностным лицам с ходатайством о возбуждении дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела в отношении должностного лица, нарушившего права и свободы человека и гражданина Республики Казахстан.

Статья 10. Правовое просвещение в области прав и свобод человека и гражданина, взаимодействие с общественными объединениями, экспертами и специалистами

1. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан содействует правовому просвещению в области прав и свобод человека и гражданина, участвует в разработке образовательных программ и повышении уровня знания населением законодательства Республики Казахстан, важнейших международных актов о правах и свободах человека и гражданина.

2. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан может инициировать создание научно-образовательного центра и иных организаций в целях продвижения знаний о правах и свободах человека и гражданина, организации научно-прикладных исследований, а также регулярного повышения знаний и навыков в области защиты прав и свобод человека и гражданина.

3. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан взаимодействует с государственными органами, общественными объединениями и иными организациями в рамках информационных кампаний и проектов по продвижению и поощрению прав и свобод человека и гражданина.

Статья 11. Предложения по совершенствованию законодательства и заключению международных договоров Республики Казахстан

Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан в рамках своей деятельности по вопросам прав и свобод человека и гражданина и в порядке,

установленном законами Республики Казахстан "О правовых актах" и "О международных договорах Республики Казахстан":

1) разрабатывает и направляет в заинтересованные государственные органы предложения по совершенствованию законодательства или заключению международных договоров Республики Казахстан;

2) рассматривает предложения государственных органов, организаций и граждан.

Статья 12. Консультативно-совещательные органы при Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан, а также его участие в консультативно-совещательных органах при государственных органах и организациях

1. При Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан создается экспертный совет с консультативно-аналитическими функциями, состоящий из лиц, имеющих опыт работы в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

2. При Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан создается Координационный совет в целях обеспечения эффективной координации деятельности участников национального превентивного механизма.

3. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан может создавать рабочие группы и комиссии с участием представителей заинтересованных государственных органов и организаций, граждан.

4. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан может участвовать самостоятельно или через своих представителей в консультативно-совещательных и наблюдательных органах при государственных органах и организациях по собственной инициативе или по приглашению.

Глава 4. СОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Статья 13. Рассмотрение жалобы

1. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан в пределах своей компетенции рассматривает поданные лично и (или) через представителей жалобы граждан Республики Казахстан и находящихся на территории Республики Казахстан иностранцев и лиц без гражданства (далее – заявители) в течение пятнадцати рабочих дней со дня их поступления.

В целях защиты прав гражданина и с его письменного согласия к Уполномоченному по правам человека в Республике Казахстан могут обращаться общественные объединения.

2. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан не рассматривает жалобы на действия (бездействие) и решения Президента Республики Казахстан.

3. Жалоба должна содержать сведения о фамилии, имени, отчестве (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и месте жительства или работы заявителя, изложение существа решений или действий (бездействия), нарушивших или

нарушающих, по мнению заявителя, его права и свободы.

К жалобе прилагаются документы и иные материалы, подтверждающие доводы заявителя.

4. Получив жалобу, Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан принимает одно из следующих решений:

1) принимает жалобу к рассмотрению в соответствии с правилами рассмотрения жалоб;

2) разъясняет способы и средства, которые заявитель может использовать для защиты своих прав и свобод;

3) направляет в компетентные государственные органы или должностным лицам обращения о проведении проверки обстоятельств, подлежащих выяснению;

4) отказывает в принятии жалобы к рассмотрению, что должно быть мотивировано. Отказ в принятии жалобы к рассмотрению обжалованию не подлежит.

5. Срок рассмотрения жалобы может продлеваться мотивированным решением Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан на разумный срок, но не более чем до двух месяцев, о чем извещается заявитель в течение трех рабочих дней со дня продления срока. О принятом решении Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан уведомляет заявителя и соответствующие государственные органы, органы местного государственного управления и самоуправления, должностных лиц, решения и (или) действия (бездействие) которых обжалуются.

Статья 14. Права Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан при рассмотрении жалобы

1. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан при рассмотрении жалобы вправе:

1) запрашивать и получать от государственных органов, органов местного государственного управления и самоуправления, иных организаций и должностных лиц документы, материалы и сведения, необходимые для рассмотрения жалобы, за исключением дел и материалов, находящихся в производстве суда;

2) получать доступ в установленном порядке к документам государственных организаций и общественных объединений, касающимся вопросов прав и свобод человека и гражданина;

3) организовывать оперативный прием заявителей жалоб, в том числе с приглашением представителей государственных органов, органов местного государственного управления и самоуправления, а также иных организаций (совместные приемы);

4) по собственной инициативе рассматривать вопросы, касающиеся нарушения прав и свобод человека и гражданина, если имеются сведения об их массовом нарушении либо такое нарушение имеет общественное значение или это связано с необходимостью защиты интересов таких лиц, которые не могут самостоятельно воспользоваться правовыми средствами защиты своих прав и свобод;

5) направлять в государственные органы, органы местного государственного

управления и самоуправления и организаций, должностным лицам рекомендации и ходатайства по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина.

2. Предоставление Уполномоченному по правам человека в Республике Казахстан информации, составляющей государственную либо иную охраняемую законом тайну, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 15. Особенности рассмотрения жалобы

1. При рассмотрении жалобы Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан обязан предоставить государственному органу, органу местного государственного управления и самоуправления или должностному лицу, чьи решения или действия (бездействие) обжалуются, возможность дать свои объяснения по любым вопросам, подлежащим выяснению в процессе рассмотрения.

Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан вправе обратиться в государственный орган, орган местного государственного управления и самоуправления или к должностному лицу за содействием в выяснении обстоятельств, ставших предметом жалобы.

2. Рекомендации и ходатайства Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан подлежат рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня их получения, о результатах рассмотрения сообщается Уполномоченному по правам человека в Республике Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

В тех случаях, когда необходимо проведение дополнительного изучения, срок рассмотрения рекомендации и ходатайства Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан продлевается субъектом, к которому они направлялись, не более чем на тридцать календарных дней, о чем сообщается Уполномоченному по правам человека в Республике Казахстан в течение трех рабочих дней со дня продления срока рассмотрения.

3. Материалы, полученные при рассмотрении жалобы, до вынесения Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан окончательного решения разглашению не подлежат.

4. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан не вправе разглашать ставшие ему известными в процессе рассмотрения жалобы сведения о частной жизни заявителя и других лиц без их письменного согласия.

Статья 16. Результаты рассмотрения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан в зависимости от принятого им решения:

1) направляет в государственные органы, органы местного государственного управления и самоуправления, должностным лицам, государственным служащим, действиями (бездействием) которых нарушены права и свободы заявителя, рекомендации относительно мер, которые надлежит принять для восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина;

2) обращается в уполномоченный государственный орган или к должностному лицу с ходатайством об осуществлении дисциплинарного или административного

производства либо производства по уголовному правонарушению в отношении лица, нарушившего права и свободы человека и гражданина;

3) обращается в суд с исковым заявлением (иском) в защиту прав и свобод неограниченного круга лиц, нарушенных решениями или действиями (бездействием) государственных органов, органов местного государственного управления и самоуправления, должностных лиц, государственных служащих. Исковое заявление (иск), направляемое (направляемый) Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан, не облагается государственной пошлиной в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

Статья 17. Обобщение итогов рассмотрения жалоб

1. По результатам обобщения итогов рассмотрения жалоб Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан:

1) направляет в государственные органы, органы местного государственного управления и самоуправления, а также должностным лицам свои замечания и предложения общего характера, относящиеся к обеспечению прав и свобод человека и гражданина, совершенствованию административных процедур;

2) обращается к субъектам, принявшим (издавшим) правовые акты, с предложениями о внесении в них изменений и дополнений, если Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан полагает, что решения или действия (бездействие) государственных органов, органов местного государственного управления и самоуправления или должностных лиц, нарушающие права и свободы человека и гражданина, совершаются в силу их несовершенства или существующих в них пробелов либо противоречия законодательства Республики Казахстан международным договорам или иным обязательствам Республики Казахстан.

2. В случаях, имеющих особое общественное значение либо связанных с массовым нарушением прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией Республики Казахстан, Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан принимает следующие меры:

1) направляет обращение непосредственно Президенту Республики Казахстан, Курултаю Республики Казахстан или Правительству Республики Казахстан;

2) обращается в Верховный Суд Республики Казахстан с предложением дать разъяснения по вопросам судебной практики;

3) иные меры в соответствии с настоящим Конституционным законом.

Сноска. Статья 17 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 18. Обязанности государственных органов, органов местного государственного управления и самоуправления, организаций, их должностных лиц

1. Государственные органы, органы местного государственного управления и самоуправления, организации, их должностные лица обязаны в установленном законодательством Республики Казахстан порядке представлять Уполномоченному по правам человека в Республике Казахстан необходимые материалы, документы,

сведения и разъяснения.

2. Запрошенные Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан материалы, документы, сведения должны направляться ему в течение десяти рабочих дней с даты получения запроса, если в его запросе не указан другой срок. При этом срок, указанный в запросе, не может составлять менее двух рабочих дней.

3. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан и его представители в столице, области, городе республиканского значения в рамках своих полномочий пользуются правом оперативного приема в государственных органах, органах местного государственного управления и самоуправления, организациях и должностными лицами. По требованию Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан указанные органы и должностные лица обязаны оказывать Уполномоченному по правам человека в Республике Казахстан или его представителям незамедлительное содействие.

4. Уполномоченные государственные органы, органы местного государственного управления и самоуправления, учреждения и организации, их должностные лица обязаны обеспечить Уполномоченному по правам человека в Республике Казахстан или его представителю в столице, области, городе республиканского значения возможность беспрепятственного посещения и общения с лицами, находящимися в соответствующих организациях и учреждениях, оказывающих специальные социальные услуги, обеспечивающих временную изоляцию от общества или предназначенных для исполнения наказания. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан или его представитель в столице, области, городе республиканского значения проводит беседу с указанными лицами без свидетелей, лично или при необходимости через переводчика, а также с любым другим лицом, которое может предоставить соответствующую информацию. Проведение бесед с использованием аудиозаписи, фото- и видеосъемок осуществляется с согласия лиц, находящихся в соответствующих организациях и учреждениях. Прослушивание и аудиозапись бесед Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан иными лицами запрещены.

Сноска. Статья 18 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В СТОЛИЦЕ, ОБЛАСТИ, ГОРОДЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ, НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Сноска. Заголовок главы 5 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 19. Представитель Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан в столице, области, городе республиканского значения

Сноска. Заголовок статьи 19 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

1. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан имеет

представителя в столице, области, городе республиканского значения (далее – представитель), назначает его на должность и освобождает от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной службе.

2. Представитель является государственным служащим и руководит деятельностью представительств Национального центра по правам человека.

Функциональные обязанности представителя утверждаются Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан.

3. Представитель от имени Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан осуществляет полномочия в рамках своих функциональных обязанностей и по его поручению в пределах соответствующей административно-территориальной единицы.

Сноска. Статья 19 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 20. Национальный центр по правам человека

1. Для обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан создается рабочий орган – Национальный центр по правам человека (далее – Национальный центр), который является государственным учреждением, имеет печать и бланки с изображением Государственного Герба Республики Казахстан и указанием своего наименования на государственном и русском языках, а также соответствующие счета в банковских учреждениях.

2. Положение о Национальном центре утверждается Президентом Республики Казахстан по представлению Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан. Структура Национального центра и его представительств утверждается Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан.

3. Руководитель Национального центра и его заместители назначаются на должности и освобождаются от должностей Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан.

4. Национальный центр осуществляет информационно-аналитическое, организационно-правовое и иное обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан, а также по его поручению оказывает содействие для осуществления деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан, предусмотренной главой 3 настоящего Конституционного закона.

5. Сотрудники Национального центра являются государственными служащими, осуществляющими свою деятельность на основании законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы.

Статья 21. Финансовое и материально-техническое обеспечение

1. Финансирование деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан, его представителей, а также рабочего органа осуществляется из средств республиканского бюджета.

2. Денежное содержание Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан, его медицинское и социально-бытовое обслуживание, а также

материально-техническое обеспечение его деятельности определяются на уровне гарантий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан для должностных лиц, занимающих государственные должности, но не ниже члена Правительства Республики Казахстан.

3. В республиканском бюджете ежегодно предусматриваются отдельной бюджетной программой средства, необходимые для обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан, его представителей, а также рабочего органа.

4. Финансовая отчетность представляется Национальным центром в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 22. Акты Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан и руководителя Национального центра

1. В целях реализации настоящего Конституционного закона Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан и руководитель Национального центра издают приказы.

2. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан имеет свой бланк установленного образца с изображением Государственного Герба Республики Казахстан, указанием наименования должности на государственном и русском языках.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Статья 23. Порядок введения в действие настоящего Конституционного закона

1. Настоящий Конституционный закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпункта 15) статьи 7, который вводится в действие с 1 января 2023 года.

2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2021 года "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан".

Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ